

Schnell und äußerst streng

## Schnell und äußerst streng

Frankfurter Rundschau

Dienstag 14. August 2018

Copyright 2018 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

---

### Frankfurter Rundschau

**Section:** POLITIK; S. 5

**Length:** 774 words

**Highlight:** In den Niederlanden dauern Asylverfahren oft nur acht Tage

### Body

---

Die Niederlande haben eines der strengsten Asylgesetze Europas, doch die Verfahren gehen vergleichsweise schnell über die Bühne. "Beispielhaft" sei das, lobt der Migrationsforscher Dieter Thränhardt von der Universität Münster. Der Vergleich mit Deutschland ergibt aber ein gemischtes Bild.

Ein Hauptunterschied: Im zentralen Aufnahmelager in Ter Apel im Nordosten des Landes bekommt jeder Asylbewerber bereits zu Beginn einen Rechtsanwalt, betont der Vizedirektor der Asyl- und Immigrationsbehörde, Joel Schoneveld. "Wenn sofort alle relevanten Fakten auf den Tisch kommen, verläuft das Verfahren zügiger." In Deutschland wird eine solche Unterstützung zwar von Hilfsorganisationen angeboten, vorgeschrieben ist sie aber nicht. "Schutzsuchende müssen sich oft selbst um die optionale Rechtsberatung kümmern", kritisiert die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke. "So werden viele Schutzsuchende ohne jegliche Beratung durch die Anhörungen geschleust und dann im Fließbandverfahren abgelehnt."

Das niederländische Modell funktioniert, sagen auch Anwälte und das Flüchtlingshilfswerk. "Es gibt weniger Widerspruchsverfahren", sagt Martijn van der Linden vom nichtstaatlichen Flüchtlingshilfswerk, einem Partner der Behörde. Der Fokus liegt auf der pragmatischen Zusammenarbeit von Behörden, Hilfsorganisationen, Juristen und Polizei. Das illustrieren schon die Schilder in Ter Apel: Sie weisen den Weg zur Schule, zum medizinischen Dienst, zum Flüchtlingshilfswerk, aber auch zu den Büros, wo die Gespräche mit den Beamten stattfinden und später auch die Entscheidung fallen wird. Das zentrale Lager für Asylsuchende liegt bei Groningen nahe der deutschen Grenze. Anders als in Deutschland, wo Asylbewerber über die ganze Republik verteilt werden, landen in den Niederlanden 90 Prozent zunächst in Ter Apel, derzeit 2000 im Monat.

Nach der Registrierung und einem Gesundheitscheck werden die Asylsuchenden in den Niederlanden in Ruhe gelassen, fünf Tage lang. "Die Leute müssen erst einmal zu Atem kommen", sagt Asyl-Vizedirektor Schoneveld. Erst dann beginnt das Verfahren mit einer intensiven Anhörung und der Überprüfung aller Angaben. Dessen Kernphase umfasst nur acht Tage, dann fällt die Entscheidung. In Deutschland dauerte es hingegen von der Anhörung bis zur Entscheidung zuletzt im Schnitt 4,5 Monate. Von Anfang an begleiten ehrenamtliche Helfer die Asylbewerber. "Wir sagen ihnen, was sie erwartet, helfen mit der Bürokratie und geben Tipps", sagt van der Linden.

Erfolgreiche Widersprüche

## Schnell und äußerst streng

Doch bis Asylbewerber Gewissheit haben, dauert es auch in den Niederlanden deutlich länger als acht Tage. Zurzeit müssen sie drei bis vier Monate auf den Beginn des achttägigen Verfahrens warten. Dann geht es gerade bei klaren Fällen, wie etwa bei Flüchtlingen aus Syrien, schnell. Doch in etwa der Hälfte der Fälle sind mehr Untersuchungen notwendig. Und lange Verfahren können bis zu 18 Monate dauern. Welchen Anteil die ausmachen, das sagen die Behörden nicht. Die Wartezeit bis zu einer endgültigen Entscheidung verbringen die meisten Asylsuchenden in einem der regionalen Asylzentren. Schnellere Verfahren will auch das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erreichen. Binnen drei Monaten soll über neue Anträge entschieden werden.

Doch auch in den Niederlanden müssen viele Asylentscheidungen revidiert werden. Wenn man Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten sowie aus anderen sicheren Ländern ausklammert, blieben 2017 in den Niederlanden noch 3000 Widerspruchsverfahren. Gut die Hälfte davon war erfolgreich, meist bei Syrern und Eritreern. Ähnlich in Deutschland: Hier waren im vergangenen Jahr 40,8 Prozent der Klagen erfolgreich, wenn man jene Fälle ausklammert, die sich erledigt haben - etwa weil der Flüchtling das Land verlassen hat.

Etwa ein Drittel der Flüchtlinge hat Erfolg mit dem Asylantrag und darf bleiben. Die übrigen haben nur geringe Chancen. Zum Vergleich: In Deutschland wurden zuletzt rund 46 Prozent der Asylbewerber anerkannt, deren Verfahren sich nicht anderweitig erledigt hatten, etwa weil ein anderer EU-Staat zuständig war.

Menschenrechtler kritisieren, dass es in den Niederlanden kaum rechtliche Möglichkeiten einer Duldung für abgelehnte Asylbewerber gibt. Die Betroffenen müssen das Land binnen 28 Tagen verlassen. Die Frist kann auf zwölf Wochen verlängert werden, danach gelten sie als "Illegale". Sie werden abgeschoben oder landen auf der Straße. Das gilt auch für die, die nicht abgeschoben werden können. Chancen auf eine Notversorgung mit Schlafplatz, Essen und Duschmöglichkeit haben abgelehnte Asylbewerber anders als in Deutschland nur in großen Städten. dpa

## Graphic

---

Zweckmäßig und wohlgeordnet: Baracken in einem Flüchtlingscamp in Rotterdam. imago

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** FR

**Subject:** HILFSORGANISATIONEN (91%); EINIGUNG & VERGLEICH (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GESETZGEBUNG (90%); MEDIZINISCHE HILFSORGANISATIONEN (90%); POLITIK (90%); EUROPÄISCHE UNION (79%); ASYLBEWERBERHEIME (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); BEAMTE (76%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (75%); DEUTSCHER BUNDESTAG (74%); EHRENAMT & FREIWILLIGENDIENSTE (70%)

**Geographic:** MÜNSTER, DEUTSCHLAND (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (74%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (90%); NIEDERLANDE (90%); SYRIEN (74%)

Schnell und äußerst streng

**Load-Date:** August 14, 2018

---

End of Document